

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4643/2539

นาย สุขชัย นนทริย์วีระชัย
นาย กำพล แสงชูโต กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 321, มาตรา 329, มาตรา 653

ล.ทำสัญญากู้ยืมเงินโจทก์รวม275,000บาทโดยมีจำเลยที่1ค้ำประกันและล.ได้มอบสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัตรถอนเงินอัตโนมัติให้ไว้แก่โจทก์เพื่อให้โจทก์นำไปถอนเงินเดือนของล.จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์โจทก์ถอนเงินจากเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติรวม345,000บาทจึงต้องนำเงินจำนวนนี้หักชำระหนี้จากเงินที่ล. กู้จากโจทก์จำนวน275,000บาทแต่เงินที่โจทก์ถอนมาทั้งหมดอันจะนำไปหักชำระหนี้นั้นเป็นการชำระทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยซึ่งไม่ได้ความว่าคงเหลือต้นเงินเท่าใดและโจทก์ก็อ้างว่าล.ไม่เคยชำระหนี้ให้โจทก์เลยดังนั้นจึงกำหนดต้นเงินตามที่จำเลยที่2และที่3ให้การยอมรับว่าโจทก์ได้รับชำระหนี้บางส่วนไปแล้วเป็นเงิน210,000บาท การที่ล. มอบสิทธิในการถอนเงินโดยมอบบัตรถอนเงินอัตโนมัติให้โจทก์ไปถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของตนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติถือว่าเป็นการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นซึ่งโจทก์ในฐานะเจ้าหนี้ได้ยอมรับแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา321แม้ว่าจำเลยที่2ที่3ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมได้เวนคืนแล้วหรือได้แทงเพิกถอนในเอกสารนั้นแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา653วรรคสองก็รับฟังได้ว่าล. ได้ชำระหนี้เงินกู้ให้โจทก์บางส่วนแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า นางเลิصريةวี แสงชูโต กู้เงินโจทก์ไป หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดแล้ง นางเลิصريةวีไม่ชำระ ต่อมานางเลิصريةวีถึงแก่ความตาย จำเลยทั้งสองเป็นทายาทโดยธรรมของนางเลิصريةวีขอให้บังคับจำเลยทั้งสามชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า ครั้งแรกนางเลิصريةวีกู้เงินจากโจทก์เพียง 230,000 บาท แต่ทำสัญญากู้ยืมเงินไว้ 268,000 บาท เพราะโจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 35.27 ต่อปีอันเป็นการคิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด สัญญากู้ยืมเงินจึงตกเป็นโมฆะ ส่วนการกู้ครั้งที่สองนางเลิصريةวีได้รับเงินจากโจทก์และสัญญากู้ยืมเงินมิได้มีข้อความให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี โจทก์ยึดบัตรถอนเงินอัตโนมัติ(บัตรเอทีเอ็ม) และสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของนางเลิصريةวีไว้ และนำบัตรถอนเงินอัตโนมัตินี้ไปถอนเงินเดือนจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้นทุกสิ้นเดือน โจทก์ได้รับชำระหนี้บางส่วนแล้วเป็นเงินประมาณ 210,000 บาท จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ เพราะไม่มีทรัพย์สินมรดกของนางเลิصريةวีตกทอดแก่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาจำเลยที่ 1 ถึงแก่ความตาย โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาตและอนุญาตให้จำเลยที่ 3 ผู้เยาว์ดำเนินคดีด้วยตนเองได้

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ชำระต้นเงินจำนวน 65,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากต้นเงินจำนวน 58,000 บาท นับแต่วันชำระหนี้ครั้งสุดท้าย(วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2536) จนกว่าจะชำระเสร็จ และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินจำนวน 7,000 บาท นับแต่วันชำระหนี้ครั้งสุดท้าย(วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2536) จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินทรัพย์สินมรดกที่

จำเลยที่ 1 และที่ 2(ที่ถูกเป็นจำเลยที่ 2 และที่ 3) ได้รับจากนางเลิصرية วิแสงชูโต)ผู้ตาย

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การกู้ยืมเงินระหว่างโจทก์กับนางเลิصريةนางเลิصريةได้มอบสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัตรถอนเงินอัตโนมัติของตนไว้แก่โจทก์เพื่อให้โจทก์นำไปถอนเงินเดือนจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของตนอันเป็นหลักประกันว่าโจทก์จะได้รับการชำระดอกเบี้ยทุกเดือน รวมทั้งต้นเงินคืนเป็นคราว ๆตามที่ตกลงไว้กับโจทก์ หากมีเงินเหลือจากการหักชำระหนี้ในแต่ละเดือนแล้วนางเลิصريةจะไปขอรับคืนจากโจทก์ โจทก์ถอนเงินจากเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารเฉพาะวันที่ 5 ของทุกเดือนเป็นเงิน 335,000 บาท และมีการถอนเงินโบนัสอีก 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 345,000 บาท จึงต้องนำเงินจำนวนนี้ไปหักชำระหนี้จากเงินที่นางเลิصريةกู้มาจากโจทก์ตามสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.3 จำนวนเงิน 275,000 บาท แต่เงินจำนวน 345,000 บาท ที่โจทก์ถอนไปดังกล่าวอันจะนำไปหักชำระหนี้เป็นการชำระทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยซึ่งไม่ได้ความว่าคงเหลือต้นเงินเท่าใด และโจทก์ก็อ้างว่านางเลิصريةไม่เคยชำระหนี้ให้โจทก์เลย ดังนั้นการที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดต้นเงินตามที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การยอมรับว่าโจทก์ได้รับชำระหนี้บางส่วนไปแล้วเป็นเงิน 210,000 บาท นั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ที่โจทก์ฎีกาอีกข้อหนึ่งว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมได้เวณคืนแล้วหรือได้แทงเพิกถอนในเอกสารนั้นแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 653 วรรคสองจึงรับฟังไม่ได้ว่า นางเลิศจระวีชำระหนี้เงินกู้ให้โจทก์บางส่วน
แล้วนั้น เห็นว่าการที่นางเลิศจระวีมอบสิทธิในการถอนเงินโดยมอบบัตรถอนเงิน
อัตโนมัติให้โจทก์ไปถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของตนที่เปิดบัญชีไว้กับ
ธนาคารกรุงไทย จำกัดสาขาสามยอด ผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคาร
ดังกล่าวถือว่าเป็นการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นซึ่งโจทก์ในฐานะเจ้าหนี้ได้ยอมรับแล้ว ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 321 จึงรับฟังได้ว่านางเลิศจระวีได้ชำระหนี้
เงินกู้ให้โจทก์บางส่วนแล้ว

พิพากษายืน

(ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ-จองทรัพย์ เทียงธรรม-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>